

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2654/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย มา นพ จิระประยูร	โจทก์
	พันจ่าอากาศเอก เฉลิม มา สวัสดิ์	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

คดีความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ทนายโจทก์ร่วมซึ่งมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาไปในทางจำหน่ายสิทธิของโจทก์ร่วมได้ เช่นการถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิยื่นคำร้องว่า จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ร่วมเรียบร้อยแล้วโจทก์ร่วมไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยต่อไปขอถอนคำฟ้องของโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นสอบคู่ความแล้ว โจทก์จำเลยไม่ค้าน ดังนั้นพฤติการณ์แห่งคดีถือได้ว่าโจทก์ร่วมและจำเลยได้ยอมความกันแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณานายมานพ จิระประยูร ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 (1) จำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ทนายโจทก์ร่วมยื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องของ
โจทก์ร่วม จำเลยไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นสอบคู่ความตามคำสั่งของศาลฎีกาแล้ว ทนาย
โจทก์ร่วมแถลงว่าโจทก์ร่วมประสงค์จะขอถอนคำร้องทุกข์พนักงานอัยการโจทก์และ
จำเลยไม่ค้าน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทนายโจทก์ร่วมคดีนี้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ
ในศาลไปในทางจำหน่ายสิทธิของโจทก์ร่วมได้เช่น การถอนฟ้องการประนีประนอม
ยอมความ การสละสิทธิ ดังนั้น เมื่อปรากฏตามคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ร่วมว่า
จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ร่วมเรียบร้อยแล้ว โจทก์ร่วมไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับ
จำเลยต่อไป พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวจึงถือได้ว่าโจทก์ร่วมและจำเลยได้ยอมความ
กันแล้ว คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) จึงให้จำหน่ายคดีเสีย
จากสารบบความ.

(พลจิตต์ ดียืน-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ